

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה פסל

פ/4422/25

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד עסקים קטנים ובינוניים בשליטת משרתי מילואים),

התשפ"ד-2024

הוספת סעיף 2ד 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992¹, אחרי סעיף 2ג יבוא:

"עידוד משרתי 2ד. (א) בסעיף זה –

מילואים בעסקים

"מחזיק בשליטה" – נושא משרה בעסק אשר

מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים

פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין,

בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי

השליטה בעסק;

"משרת מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו

בסעיף 2(א) לחוק שירות המילואים,

התשס"ח-2008², אשר שירת שירות

מילואים במשך לפחות 20 יום בשנה

החולפת;

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

"עסק גדול" – עוסק מורשה או מוסד כספי,

כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–

1975³, המעסיק יותר מ-100 עובדים או

שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על

100 מיליון שקלים חדשים;

"עסק בשליטת משרת מילואים" – עסק אשר

משרת מילואים מחזיק בשליטה בו;

"תצהיר" – תצהיר של מחזיק בשליטה שהעסק

הוא בשליטת משרת מילואים פעיל.

(ב) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול

התוצאות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת

זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות

היא של עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני בשליטת

משרת מילואים פעיל, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה

במכרז כאמור, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור

ותצהיר, ושההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול."

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא לסייע לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים בשליטת משרת מילואים פעיל

ולצמצם את הפגיעה בהם, אשר עלולה להיגרם כתוצאה מהיעדרות ממושכת מניהול העסק בשל שירות

המילואים הממושך, ובפרט מאי אפשרותם לגשת למכרזים בתקופה זו. סיוע זה ייעשה באמצעות מתן

עדיפות לעסקים אלה במכרזים שמפורסמים על ידי הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות ציבור אחרים.

לפיכך מוצע לתת עדיפות במכרז לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים בשליטת משרת מילואים פעיל.

³ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באדר ב' התשפ"ד (18.03.2024)